

עין משפט ונר מצוה

עג א מיי פ"ח מהל' שמיטה
עז טו סנין טו סניף

עד ב מיי שם הל"ט ועי' בשהגות וצ"מ
עזשיע שם סניף ח:
עז ב מיי שם הלכה יח
עזשיע שם סני' ז:
עז ד ה מיי פ"ה מהל' מאלכות אסורות הל"ח
עפ"ח מהל' שמיטה הל"ב
עמג עשין אג טוש"ע יו"ד
עז טו סניף ה:
עז ו ז מיי שם טוש"ע שם סני' ז:

רבינו גרשום

הכא דפרעי טבחי שנקרקין ניקרון: ארבע בטרין. ד' אצבעות: בליטי שניכרין בין הבשר: אטותי קשים: כיון דזייג צלולי: רוב בנין. וטרפה: צומת הגידים שאמרו ברובו דאי נפסקי צומת הגידים: רוב אחד מהן טרפה: טעמא דאיכא תרי הא ליכא תרי לא כלום הא פליגא דרבנאי דסבירא ליה לשמואל אי נפסק חד מלחלת חוטי של צומת הגידים ולא נשתירי מאותו שפסק אלא שלש כשרה.

ואיכא דאמר מאי רובו רוב כל אחד ואחד שליש: אם רוב בשר קיים על העצם: זה היה מותר בהבמה והאביר: הכי קאמינא אבר שחיה ממנו. כלומר למעלה מן הארכובה:

שחיה ממנו מוטל באשפה רב. מותיב רב חסדא חזינן הכא דאבר המדולדל בה טיהרה וכיצד אמרת האבר עצמו מטמא במשא אע"ג דשחטו את אמו: לוחביה ממתניין נשחטה הבמה הוכשרו בדמיה כלומר דאין שחיטה עושה ניפול וכוללתו השחיטה ומטהר מידי נבלה בין האבר המדולדל ובין הבשר המדולדל. אי ממתניתיק איכא לדחוייה בדדחין דאיכא למימר מאי הוכשרו הבשר הפורש מן האבר והבשר הפורש מן הבמה אבל אבר לא איכא למימר דלא: דיתיב וקאמר לה להא שמעתא דרב אם עור ובשר חופה אותו מותר האבר:

עור הרי הוא כבשר אפי' לא חופה אותו אלא עור מותר: עור מצטרף לבשר. כלומר חציו עור וחציו כבשר: ולימא עור משלים לבשר. שיהא כבשר רוב:

עו:

מר בר רב אשי אמר ב'ו'. פי' בקונטרס דכמר בר רב אשי קי"ל בכל דוכתי בר ממכתב אודיתא ומיפך שזועה וכן יש בסדר תנאים ואמוראים ור"ח פי' דקי"ל כוותיה בכל דוכתין בר ממיפך שזועה וחיורי וסימן כולו הפך לכן וחיורי היינו הך דשמעתין וכן פי' רבינו תם:
אִיפְסִיק חד מינייהו **טרפה**. לא שייך למתני גבי יתר עליהן עוף (לעיל טו). משום דכשנפסק אחד מהן סוף כולן ליפסק:
וְאִם לֹא זה וזה אסור. והא דקתני רישא נחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה ה"ה נמי נשבר העצם ואין רוב בשר קיים ולאגז סיפא נקט נחתכו דלמטה אפי' נחתכו לגמרי כשרה:

רוב עוביו ואמרי לה רוב הקיפו.

זימנין דמשכחת לה זה בלא זה שאין העצם עגול לגמרי אלא מרחיב מלד אחד ומליר מלד אחד דבקונטרס פירש צענין אחר:

למאי ליחוש לה חדא דא"ר יוחנן ב'ו'. תימה דהתם גבי פסק פליגי משום דמר אזיל בטר השתא ומר אזיל בטר סוף כדמפרש כנידא זולין (פסחים פד.) ומה שייכא ההיא פלוגתא הכל לענין הגנה וי"ל משום דכרייתא קתני אס עור ובשר חופין אס רובו משמע דאי חשיב בשר מגין: **גידין** שסופן להקשות. כפרק כידא זולין (שם דף פד.) פי' בקונטרס גידי זואר ואין נראה דהכל מיייתי לה אגדי רגל ועוד דגידי זואר לעולם קשין הן ואין רגילות לאכלן זולין (שם פג.) הגידין והגותר והעלמות ישרפו לשה עשר ופרין הני גידין היכי דמי אי גידי בשר ליכלניהו ואי דלייתור היינו נותר אלא פשיטא גידי זואר משמע שס רגילים להיות נותר בכל שעה ט:

אל

בהמה המקשה פרק רביעי חולין

דויג. ללולין קליר"ש לזניס קלת: **סתא חוטי** הוו. צומת הגידין: **אודא** רוב בנין. שהוא עב משניהם וכיון דלול רובא טרפה: **שני מחצריה**. עב מחצרו: **נפליה**. נפלו קרפי"ר בלע"ז: **ברוב אחד מהם**. אס נפסק רובו של אחד מהם טרפה: **הא איכא פרי**. רובו קיים: **הסרבנל** של זמר ומעמידין בית הזואר בחוט כמו שאלו עושין ברכאות: וכמר בר רב אשי קי"ל בכל דוכתי בר מתרתי מכתב אודיתא (סנהדרין דף כט:) ומיפך שזועה (שזועות דף מא.). ובשיעור צומת גידין אחר שנחלקו ולא אחתפרש הלכתא כמאן בשל תורה הלך אחר המחמיר [ע"ז

ז. וטרפות דאורייתא הלכך מעילוי ערקומא עד מקום שמתפשטין כל מקום שחוטך שם היו צומת הגידין ואפי' רכובה קיימת ועצם קיים טרפה: **העצם מן הארכובה**. אס נשבר העצם שם ורוב בשר שעל השצירה קיים. עור ובשר חופין רוב העצם: זה וזה. אכר ובהמה מותר: **ואס לאו זה וזה אסור**. ומתני' דקתני אס לאו אין שחיטתו מטהרתו דמשמע אכר אסור ובהמה מותרת אלמטה מן הארכובה קאמר: **אכר אסור**. משום מדולדל. ולשמואל מתני' דין למעלה ובין למטה קאמר ומני לה למתני' דין נחתכו לגמרי לנשבר העצם משום דהכל גידין קיימי: **ולרצ נמי**. בלמטה מן הארכובה יאמרו כו': **שחיה ממנה**. שהשמה תלויה בה: **מוטל באשפה**. דקאמר אכר אסור ואתה חותכו ומשליכו לאשפה: **כווסיס דרב**. דלמעלה מן הארכובה זה וזה אסור: **ואכר עלמו מטמא בנשא**. דשחיטה עושה ניפול: **מיסיוני כו'**. אלמא אין שחיטה עושה ניפול: **הדורי אפירי**. לאותובי מצרייתא שאינה ידועה לכל: **אופי** **ממאני**. שגורה בצית המדרש כפי כולם דתנן בהעור והרוטב (לקמן קס.) האכר והבשר המדולדלים נשחטה הכהמה הוכשרו לקבל טומאת אורכלין אלמא אין זה טומאת נבלות: **לא הוכשרו**. התם מפרש טעמא: **כדדחין**. לעיל כפרקין (דף עג:) מאי הוכשרו אכר קאמר דאי נמי שחיטה עושה ניפול אין טומאת נבלה בבשר הפורש מן הסי דגידין ועלמות צעינן כדליף התם: **לאה שמעתא**. דרב דאמר לעיל אס לאו זה וזה אסור דרב ירמיה בר אבא תלמיד דרב היה ואמר לה לשמעמיה דרב: **אריון**. קרי שמואל על שם א'ריון מלך אלסר (בראשית ד) דהלכתא כוותיה דרבי: **רוב עוביו**. שלא יא רוב עובי השצירה לחוך אלא מיעוט חלל העצם נגלה ורובו נכסה: **רוב הקיפו**. עוביו של עצם לא מעלה ולא מוריד אס רוב היקף הבשר שסביב העצם על השצר קיים אפי' נהפך חלל העצם ויא דרך נקב קטן כשר ואס רוב היקף העצם סביב השצירה מגולה אפי' כיונה צליטת ראש השצירה לזד בשר הקיים והרי כל חלל העצם נכסה אפי' הכי טרפה:

צענין רוב עוביו. נכסה שלא יא רוב החלל דרך נקב הבשר ושיא רוב היקף הבשר שעל השצר קיים: **עור הרי הוא כבשר**. אס ניטל הבשר מתחת העור והעור חופה אס עוביו והיקפו כשר: **ולימא מר עור מצטרף לבשר**. לתומרא דליצעי חזיו עור וחזיו בשר: **אין עור או בשר סנינא**. כהך כרייתא דלעיל: **ולימא מר עור משלים לבשר**. דליצעי רוב הכיסוי בבשר ומיעוטו עור להצטרף דין שניהם לכסוי רוב העצם: **בר גוולא**. שנשברה רגלו: **דרכיך**. עורו לפיכך חסוב כבשר: **הנהו גידין סרכין**. דהוו מצטרפי לבשר וחופין רוב עצם הנשצר: נמנין

מסורת הש"ס

א) עיין בהרה"ש בזה, ב) [לעיל עג.ג.] ג) [גדה סה:] ד) [לעיל עג: לקמן קס:] ה) [ברכות מז: וס"ג, ו] [שבת נג.], ו) [ז"ל דרשא, ח] [ז"ל רבא, ט] [פסחים פד., ו] [עיין פרי"י שבת נג. ד"ה שמואל ומש"ש על ירדן, ט] [וע"ע תוס' יומא פג. ד"ה מר ותוס' סנהדרין כט: ד"ה מר ותוס' שזועות מא. ד"ה ולמר ותוס' כטות פד: ד"ה והוא ודף נז. ד"ה אלמנה, ט] [וע"ע תוס' פסחים פד. ד"ה גידין].

גליון הש"ס

גמ' אבר רב פפא הוביר. לעיל ד' סה ע"א שנת ד' כ ע"א:

הגהות הב"ח

א) גמ' אשכחיה לרבי ירמיה בר אבא דיומי:

לעני רש"י

קליריש. בהירוש, צלולים. קרפי"ר. הוצא מסכך. החר.

מוסף רש"י

וראת האבר המדולדל בה. בשום ביהמה שמתקן ממנה אכר ומטהרה ותלוי מתקנת. דלמריקן כבשר והרוטב (לקמן קס.) האכר המדולדל בבהמה ובשמה טעמא טומאת אורכלין ולא טומאת נבלות, מדקתני הוכשרו בדמיה, ואי נבלה מחי הכשר איכא למימר, ואע"פ שאסורין בלכילה כדקמיא לביבא האכר והבשר המדולדלים נשחטה בהמה. נטהרה נשחטה בהמה. נטהרה נשחטה עוד משום נבלה ואע"פ שאסורין בלכילה כדלמריקן בבהמה המקשה (לעיל עג:) מובשר בשדה טרפה, מידי נבלה טהרו, דאין שחיטה עושה ניפול והוכשרו בדמיה לקבל טומאה בלא הכשר אחר (לקמן קכז.) יישר. יפה אמת (שבת טז) שפיר קאמרת (פסחים נג:) לעיר (עז.) וכן תרגמה אריין. שמואל קרי אריין על שם שהיה בקי בדנין וטופס כמלך השופט על הארץ לשון ריבא מלך (שבת נג.) לשון מלך כמו גור אריות יהודה, להכי קרי לשמואל אריין. דקי"ל הלכה כשמואל בדניא כי היכא דדינא דמלכותא דינא (מנחות לה.).